Test para clase práctica - 03/11/2026

1. **De conformidad con el artículo 168 de la Constitución Española, cuando se proponga una revisión total de la Constitución o una reforma parcial que afecte al Título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo del Título I o al Título II:**
   a) Será necesaria la aprobación por mayoría absoluta de ambas Cámaras y la celebración de un referéndum potestativo.
   b) Bastará con la aprobación por mayoría de tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
   c) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, a la disolución inmediata de las Cortes, y las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras; la reforma deberá someterse a referéndum para su ratificación.
   d) Será suficiente con la aprobación por mayoría de dos tercios del Congreso y la ratificación del Senado por mayoría simple.

2. **Una Administración pública dicta una resolución el 12 de febrero y la notifica válidamente el 17 de febrero. La persona interesada dispone de un mes para interponer un recurso administrativo. El último día del plazo resulta inhábil. Conforme a la Ley 39/2015:**
   a) El plazo comienza el día de la notificación y se computa siempre en treinta días naturales.
   b) El plazo comienza el día siguiente a la notificación y vence el día equivalente del mes correspondiente; si no existe día equivalente, vence el último día del mes, y si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente.
   c) El plazo comienza el día 12 de febrero y vence el 12 de marzo, sin posibilidad de modificación.
   d) El plazo comienza el día siguiente a la notificación y vence necesariamente el último día del mes de marzo.

3. **De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias propias de los municipios:**
   a) Se determinan exclusivamente mediante acuerdos del Pleno municipal.
   b) Solo pueden atribuirse mediante delegación de la Administración General del Estado.
   c) Pueden ejercerse sin atender a las competencias atribuidas a otras Administraciones públicas.
   d) Se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, en los términos establecidos por la legislación estatal y autonómica, atendiendo a la debida coordinación con las demás Administraciones públicas.

4. Según el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son empleados públicos:

a) Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual.

b) Exclusivamente los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo.

c) Únicamente los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.

d) Los funcionarios de carrera, los miembros electos de las corporaciones locales y los cargos políticos, exclusivamente.

5. Una persona física presenta una solicitud ante un ayuntamiento y no está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración. El ayuntamiento le envía una notificación electrónica a la que no accede durante diez días naturales. ¿Cuál es la respuesta correcta?

a) La notificación se entiende rechazada automáticamente, con independencia de que la persona esté obligada a relacionarse electrónicamente.

b) La notificación es válida porque todas las personas físicas están obligadas a recibir notificaciones electrónicas.

c) La resolución administrativa es necesariamente nula de pleno derecho por haberse intentado notificar electrónicamente.

d) No puede aplicarse automáticamente la regla de rechazo por falta de acceso en diez días naturales si la persona no estaba obligada a recibir notificaciones electrónicas ni había elegido ese medio.

6. El artículo 14 de la Constitución Española proclama la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta?

a) La igualdad constitucional impide cualquier diferencia de trato, incluso cuando existe una justificación objetiva y razonable.

b) La igualdad no excluye necesariamente toda diferencia de trato, pero exige que las diferencias estén justificadas objetivamente y sean compatibles con la Constitución.

c) La igualdad ante la ley implica que todas las personas deben recibir idéntico tratamiento en cualquier circunstancia.

d) El artículo 14 solo resulta aplicable a las relaciones entre particulares.

7. Conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, un municipio de 6.000 habitantes está obligado a prestar, además de los servicios mínimos exigibles a todos los municipios:

a) Transporte colectivo urbano.

b) Prevención y extinción de incendios.

c) Biblioteca pública.

d) Instalaciones deportivas de uso público.

8. Una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos exigidos por el artículo 66 de la Ley 39/2015. Según el artículo 68 de dicha ley, la Administración deberá:

a) Rechazarla inmediatamente, sin necesidad de resolución.

b) Conceder obligatoriamente un plazo de quince días hábiles.

c) Suspender indefinidamente el procedimiento hasta que el interesado aporte los documentos.

d) Requerir al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de diez días, indicándole que, si no lo hace, se le tendrá por desistido previa resolución.

9. Conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015, la notificación de un acto administrativo deberá cursarse:

a) Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el acto haya sido dictado.

b) Dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el acto haya sido dictado.

c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el acto haya sido dictado.

d) Dentro del mes siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado.

10. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla:

a) Únicamente en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

b) Solo cuando la resolución vaya a ser desfavorable.

c) En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo las excepciones legalmente previstas.

d) Únicamente cuando el interesado lo solicite expresamente.

11. Según el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, el ejercicio por una entidad local de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación exige, con carácter general:

a) La autorización previa del alcalde y un acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

b) Únicamente la existencia de crédito presupuestario suficiente.

c) La autorización de la diputación provincial, con independencia de la materia.

d) Que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no se incurra en ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración, en los términos legales, así como los informes previos y vinculantes exigibles.

12. ¿Cuál de los siguientes derechos se encuentra en la sección primera del capítulo segundo del Título I de la Constitución Española?

a) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, reconocido en el artículo 47.

b) El derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43.

c) El derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.

d) El derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33.

13. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, salvo disposición expresa en contrario, los informes administrativos son:

a) Preceptivos y vinculantes.
b) Facultativos y vinculantes.
c) Facultativos y no vinculantes.
d) Preceptivos y siempre vinculantes.

14. En relación con la Junta de Gobierno Local de los municipios de régimen común, señale la respuesta correcta:

a) Es obligatoria en todos los municipios, cualquiera que sea su población.
b) Solo existe en los municipios de gran población.
c) Sus miembros son elegidos directamente por sufragio universal.
d) Existe obligatoriamente en municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno.

15. El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza, entre otros principios:

a) La oportunidad política de las decisiones administrativas.
b) La responsabilidad de los poderes públicos, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la seguridad jurídica.
c) La supremacía absoluta de los reglamentos sobre las leyes.
d) La irretroactividad de todas las disposiciones normativas, incluidas las favorables.

16. Una resolución administrativa produce efectos favorables a una persona interesada, pero se dicta con posterioridad a la fecha en que debió producirlos. Conforme al artículo 39.3 de la Ley 39/2015:

a) Nunca puede reconocerse eficacia retroactiva a un acto administrativo.
b) La eficacia retroactiva es automática en cualquier acto favorable.
c) Solo cabe eficacia retroactiva cuando se trate de actos sancionadores.
d) Puede otorgarse excepcionalmente eficacia retroactiva cuando los supuestos de hecho necesarios existieran en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.

17. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, los registros electrónicos generales:

a) Deben permitir la presentación de documentos dirigidos a otras Administraciones públicas en los términos legalmente previstos.
b) Solo pueden recibir documentos dirigidos a la Administración titular del registro.
c) Solo funcionan durante el horario de atención presencial.
d) No pueden expedir recibos acreditativos de la presentación.

18. La Ley Orgánica 3/2007 define la discriminación directa por razón de sexo como:

a) Una disposición aparentemente neutra que perjudica especialmente a un sexo.
b) Una situación en la que una persona es, haya sido o pudiera ser tratada, por razón de su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
c) Cualquier medida de acción positiva destinada a corregir desigualdades.
d) Una diferencia de trato basada exclusivamente en la antigüedad laboral.

19. Conforme al artículo 21 de la LRBRL, corresponde al alcalde:

a) Aprobar por sí solo las ordenanzas municipales.
b) Aprobar definitivamente el presupuesto municipal sin intervención del Pleno.
c) Dirigir el gobierno y la Administración municipal, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.
d) Ejercer las competencias reservadas exclusivamente a la Junta Electoral Central.

20. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, la ampliación de los plazos establecidos:

a) Puede acordarse una vez vencido el plazo, si el interesado lo solicita.
b) Es automática cuando la solicita un interesado.
c) Puede perjudicar los derechos de terceros sin limitación alguna.
d) No puede exceder, como regla general, de la mitad del plazo inicialmente establecido y debe acordarse antes de su vencimiento, siempre que se cumplan los requisitos legales.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los funcionarios interinos es correcta conforme al artículo 10 del TREBEP?

a) Son nombrados para realizar exclusivamente funciones de confianza o asesoramiento especial.
b) Pueden ser nombrados por razones expresamente previstas legalmente, como la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, con los límites temporales aplicables.
c) Adquieren automáticamente la condición de funcionarios de carrera después de tres años.
d) Mantienen siempre una relación laboral ordinaria con la Administración.

22. Según el artículo 55 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Todos los derechos fundamentales pueden suspenderse libremente durante el estado de alarma.
b) El alcalde puede suspender derechos fundamentales por razones de seguridad ciudadana.
c) La suspensión de determinados derechos puede producirse durante los estados de excepción y sitio en los términos constitucionales, y existen supuestos específicos de suspensión individual sujetos a garantías.
d) El estado de alarma y el estado de excepción tienen idénticos efectos constitucionales.

23. En relación con el trámite de audiencia regulado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta:

a) Se realiza siempre después de dictarse la resolución definitiva.

b) Tiene una duración obligatoria de treinta días hábiles.

c) Solo se practica cuando lo solicita el alcalde.

d) Se concede, como regla general, una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.

24. ¿Cuál de los siguientes impuestos municipales tiene carácter potestativo conforme al TRLRHL?

a) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

d) Todos los impuestos municipales son obligatorios en todos los municipios.

25. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Española, si no existe acuerdo entre ambas Cámaras en el procedimiento ordinario de reforma constitucional:

a) El Congreso puede aprobar la reforma por mayoría simple.

b) El Senado decide definitivamente por mayoría absoluta.

c) Se constituye una Comisión Mixta paritaria de diputados y senadores para presentar un texto que será votado por ambas Cámaras.

d) La reforma queda aprobada automáticamente después de tres meses.

26. Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho administrativo:

a) Solo producen efectos cuando los acepta expresamente el interesado.

b) Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

c) No pueden ejecutarse hasta que exista sentencia judicial firme.

d) Son nulos si no se publican en el boletín oficial correspondiente.

27. Conforme al artículo 26 de la LRBRL, los municipios con población superior a 20.000 habitantes deben prestar, además de los servicios exigidos a todos los municipios y a los de más de 5.000 habitantes:

a) Únicamente transporte colectivo urbano.

b) Exclusivamente biblioteca pública.

c) Solo los servicios que determine la diputación provincial.

d) Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, entre otros servicios.

28. Según el artículo 53 del TREBEP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con un principio ético de los empleados públicos?

a) Priorizar los intereses personales cuando no exista una prohibición expresa.

b) Utilizar la información obtenida en el ejercicio del cargo para beneficio propio.

c) Favorecer a las personas conocidas cuando las decisiones administrativas admitan varias interpretaciones.

d) Actuar conforme a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad y dedicación al servicio público.

29. Una notificación administrativa omite el texto íntegro de la resolución. Conforme a la Ley 39/2015:

a) El acto queda automáticamente anulado.

b) Debe examinarse la validez de la notificación y las consecuencias del defecto, teniendo en cuenta que la notificación debe contener el texto íntegro del acto y que los defectos pueden producir efectos en los términos legalmente previstos.

c) La omisión nunca puede subsanarse.

d) La Administración pierde automáticamente la competencia para resolver el procedimiento.

30. Según el artículo 81 de la Constitución Española, la aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige:

a) Mayoría simple del Congreso en una votación ordinaria.

b) Mayoría de tres quintos del Senado exclusivamente.

c) Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

d) Referéndum obligatorio en todos los casos.

31. De acuerdo con el artículo 18 de la LRBRL, la inscripción de una persona en el padrón municipal:

a) Le atribuye automáticamente la nacionalidad española.

b) Le concede automáticamente el derecho a ser funcionario municipal.

c) Le permite votar en cualquier municipio español.

d) Determina, con carácter general, la condición de vecino del municipio y acredita su residencia y domicilio habitual a los efectos previstos legalmente.

32. El artículo 117 de la Ley 39/2015 regula la suspensión de la ejecución de los actos administrativos cuando se interpone un recurso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La interposición de cualquier recurso suspende automáticamente la ejecución.

b) La interposición del recurso no suspende automáticamente la ejecución, aunque el órgano competente puede acordar la suspensión si concurren las circunstancias legales.

c) La suspensión solo puede acordarla un órgano judicial.

d) La Administración nunca puede suspender la ejecución de sus propios actos.

33. De conformidad con el artículo 92 de la LRBRL, las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de la entidad local corresponden, con carácter general:

a) Al personal eventual.
b) A cualquier empleado público, sin distinción.
c) A los funcionarios de carrera, en los términos establecidos legalmente.
d) Exclusivamente al personal laboral temporal.

34. Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes actos incurre en nulidad de pleno derecho?

a) Cualquier acto que contenga un error material.
b) Cualquier acto notificado fuera del plazo de diez días.
c) Cualquier acto que no sea favorable al interesado.
d) Un acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

35. Según el artículo 22 de la Constitución Española, el derecho de asociación:

a) Puede ser suspendido libremente por cualquier Administración pública.
b) Está reconocido constitucionalmente y las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
c) Solo puede ejercerse por personas que sean funcionarias de carrera.
d) No está sujeto a protección constitucional.

36. De acuerdo con el artículo 7 del TREBEP, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige:

a) Exclusivamente por el TREBEP, sin aplicación de la legislación laboral.
b) Exclusivamente por el Código Civil.
c) Por la legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables, así como por los preceptos del TREBEP que expresamente lo dispongan.
d) Por las mismas normas que regulan a los funcionarios de carrera, sin diferencias.

37. En relación con las sesiones del Pleno de un ayuntamiento, señale la afirmación correcta:

a) Las sesiones solo pueden ser ordinarias.
b) Las sesiones plenarias pueden ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
c) Las sesiones extraordinarias no pueden convocarse por iniciativa de los concejales en ningún supuesto.
d) Las sesiones ordinarias deben celebrarse necesariamente cada semana en todos los municipios.

38. Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, la eficacia retroactiva de los actos administrativos:

a) Está prohibida en todos los casos.
b) Es automática cuando el acto resulta favorable.
c) Solo puede aplicarse a las sanciones administrativas.
d) Puede reconocerse excepcionalmente en los supuestos legalmente previstos, siempre que concurran las condiciones exigidas y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.

39. De acuerdo con el artículo 2 del TRLRHL, ¿cuál de los siguientes puede constituir un recurso de las entidades locales?

a) Únicamente los impuestos municipales.
b) Exclusivamente las transferencias de la Administración General del Estado.
c) Los ingresos procedentes de su patrimonio, los tributos propios, las participaciones en tributos estatales y autonómicos, las subvenciones, los precios públicos y el producto de operaciones de crédito, entre otros.
d) Solo los ingresos derivados de multas de tráfico.

40. Según la Ley Orgánica 3/2007, ¿qué afirmación sobre la tutela frente a la discriminación por razón de sexo es correcta?

a) La persona afectada carece de derecho a solicitar tutela judicial.
b) La inversión de la carga de la prueba se aplica automáticamente en todos los procedimientos penales.
c) La ley reconoce mecanismos de tutela judicial efectiva y prevé reglas específicas sobre la carga de la prueba en determinados procedimientos civiles y contencioso- administrativos, con las excepciones legalmente establecidas.
d) La Administración está exenta de cumplir el principio de igualdad.

41. En relación con los actos administrativos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la publicación es correcta?

a) La publicación sustituye siempre a la notificación individual.
b) La publicación puede sustituir a la notificación en los supuestos legalmente previstos, como determinados actos integrantes de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
c) La publicación solo puede utilizarse para actos normativos.
d) La publicación es obligatoria para cualquier resolución administrativa, aunque ya haya sido notificada válidamente.

42. Conforme al artículo 16 de la Constitución Española, la libertad ideológica, religiosa y de culto:

a) Solo se reconoce a los ciudadanos españoles mayores de edad.
b) Puede ser restringida libremente mediante ordenanza municipal.
c) Obliga a todos los ciudadanos a declarar públicamente sus creencias.
d) Está garantizada sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de los demás, y se establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

43. Una Administración acuerda la tramitación de urgencia de un procedimiento administrativo conforme al artículo 33 de la Ley 39/2015. ¿Qué sucede con los plazos?

a) Se reducen a la mitad todos los plazos, incluidos los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
b) Se duplican los plazos de alegaciones y prueba.
c) Se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
d) Desaparecen automáticamente los trámites de audiencia e información pública.

44. Según el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, las estadísticas y estudios deben:

a) Ignorar sistemáticamente la variable sexo para evitar diferencias de tratamiento.
b) Elaborarse exclusivamente por empresas privadas.
c) Referirse únicamente a las mujeres y excluir los datos relativos a los hombres.
d) Incorporar la perspectiva de género en los términos legalmente previstos, incluyendo la recogida y tratamiento de datos desagregados por sexo cuando corresponda.

45. De acuerdo con el artículo 46 del TREBEP, el ejercicio del derecho de reunión de los empleados públicos:

a) Está absolutamente prohibido durante toda la jornada laboral.
b) Se reconoce en los términos previstos legalmente, sin perjuicio de las condiciones y limitaciones aplicables.
c) Solo puede ejercerse fuera de las dependencias administrativas.
d) Requiere autorización judicial previa en todos los casos.

46. Según el artículo 21 de la LRBRL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los tenientes de alcalde es correcta?

a) Son elegidos directamente por sufragio universal.
b) Solo existen en municipios de gran población.
c) Sustituyen al alcalde, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en los términos legales.
d) Son nombrados por el secretario municipal.

47. Según el artículo 26 de la Ley 39/2015, los documentos públicos administrativos emitidos válidamente por las Administraciones públicas por escrito, a través de medios electrónicos, deben:

a) Prescindir siempre de la identificación del órgano emisor.
b) Ser impresos y firmados manualmente en todos los casos.
c) Carecer de validez si no se entregan en papel al interesado.
d) Incorporar los datos de identificación que correspondan, garantizar la autenticidad e integridad de la información y cumplir los requisitos legalmente establecidos.

48. Según el artículo 53 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Todos los principios rectores del capítulo tercero del Título I tienen idéntica protección y tutela que los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo.

b) Los derechos y libertades del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos, y su ejercicio solo puede regularse por ley respetando su contenido esencial.

c) Los derechos del Título I no pueden invocarse ante los tribunales ordinarios.

d) El recurso de amparo está disponible contra cualquier infracción de cualquier principio constitucional.

49. Un ayuntamiento pretende establecer el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras mediante decreto del alcalde, sin aprobar la correspondiente ordenanza fiscal. ¿Cuál es la respuesta correcta?

a) El alcalde puede establecerlo libremente porque todos los tributos municipales son de su competencia.

b) Basta con incluir el impuesto en el presupuesto municipal.

c) El impuesto debe establecerse y exigirse conforme a la legislación tributaria local y al procedimiento legalmente previsto, incluida la aprobación de la ordenanza fiscal correspondiente por el órgano competente.

d) La aprobación de una ordenanza fiscal es innecesaria cuando existe mayoría absoluta del Pleno.

50. Una Administración local impone una obligación mediante resolución administrativa. La persona afectada interpone un recurso dentro del plazo legal y solicita la suspensión de la ejecución. La Administración no ha resuelto todavía dicha solicitud. Conforme al artículo 117 de la Ley 39/2015:

a) La interposición del recurso suspende automáticamente la ejecución desde el primer momento.

b) La ejecución debe continuar necesariamente hasta que exista sentencia judicial firme.

c) La suspensión solo puede acordarse si la solicita el Defensor del Pueblo.

d) La interposición del recurso no suspende por sí sola la ejecución; no obstante, si se solicita la suspensión y transcurre un mes desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producen los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 117.